Garantias Sistêmicas

Monitoramento de Condição Sistêmica:

ATÍVO

O Inventário Jurídico Prévio

Mapeamento dos instrumentos legais existentes para reordenamento funcional.

Performance Bonds

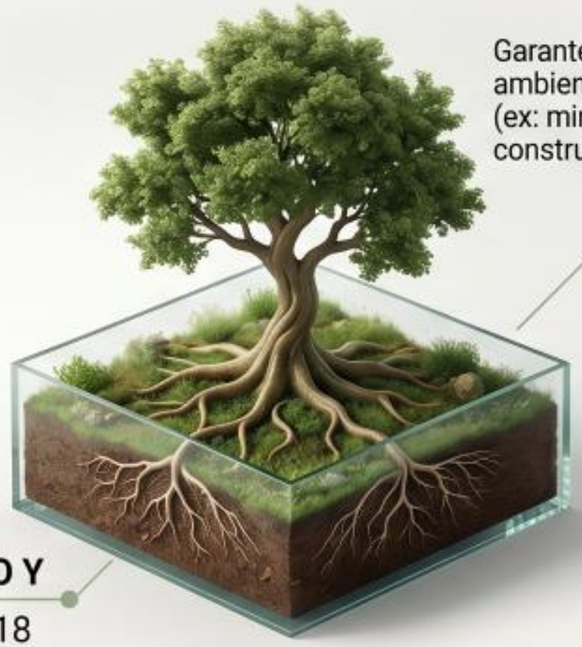
Assegura a execução da obra ou serviço contratado.

AÑO X
2005

Ativação: Inadimplemento

Environmental Bonds

Garante a restauração ambiental pós-atividade (ex: mineração, construção).



AÑO Y
2018

Ativação: Dano ou encerramento de atividade.

Decommissioning Funds

Financia o descomissionamento de instalações de alto risco.

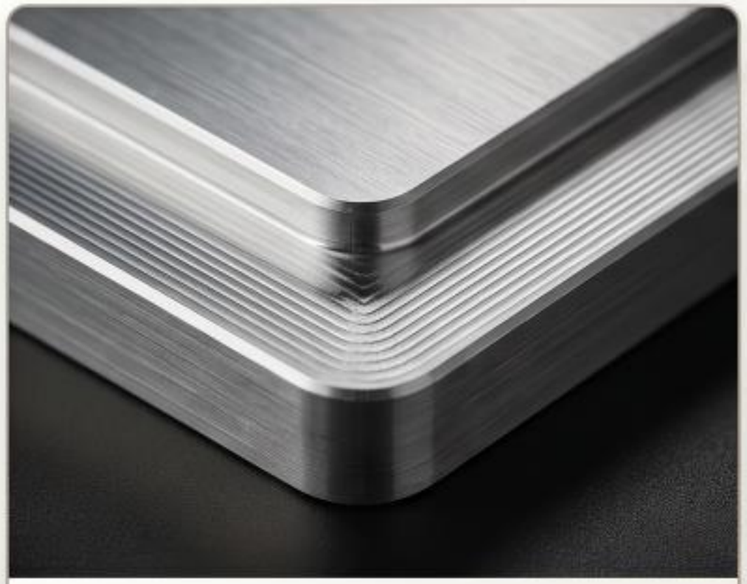
AÑO Z
2032

Ativação: Encerramento do ciclo de vida do ativo.

Esses instrumentos compõem o repertório jurídico disponível para reordenamento.

A Função Reativa no Paradigma Vigente

No paradigma vigente, a função desses instrumentos é predominantemente reativa, agindo como um seguro contra risco baseado em eventos.



Performance Bonds

- Gatilho: Inadimplemento Verificável
- Função: Reativa a eventos específicos

Environmental Bonds

- Gatilho: Dano Ambiental Configurado
- Função: Reativa a danos concretos

Decommissioning Funds

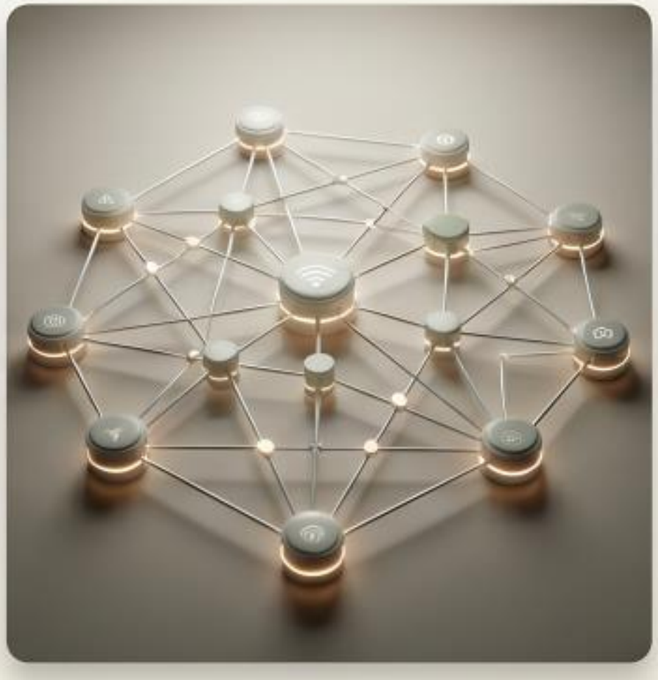
- Gatilho: Descomissionamento Necessário
- Função: Reativa ao fim de ciclo

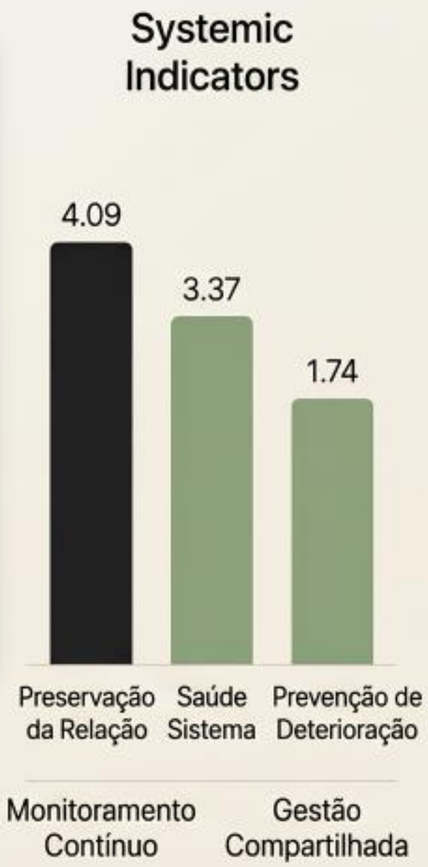
O Deslocamento do Gatilho de Ativação

Paradigma Reativo (Passado)

A garantia é um seguro contra o risco de inadimplemento.
Protege o credor.

Paradigma c-ECO (Futuro)





A garantia sistêmica é um investimento na preservação da relação.
Protege ambas as partes e o sistema.

Redirecionamento Funcional, Não Invenção

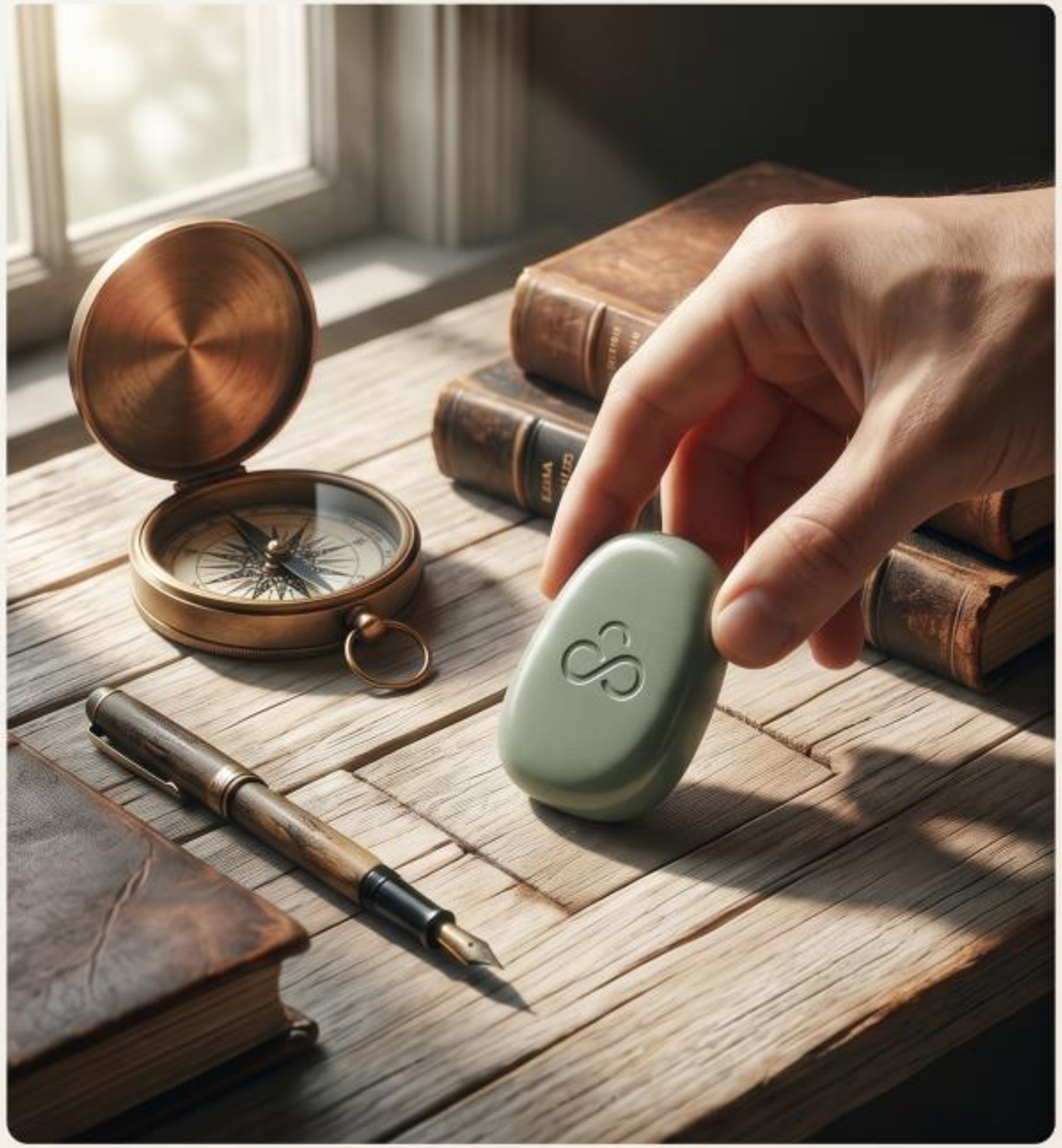
O c-ECO propõe redirecionamento funcional de instrumentos legais consolidados, não sua invenção.

Reconfiguração qualitativa de:

- Gatilhos de ativação
- Beneficiários
- Finalidade

Instrumentos como Performance e Environmental Bonds, e Decommissioning Funds, permanecem, com lógica operacional transformada.

Conferindo à proposta maior viabilidade jurídica e menor resistência.



Da Reação Bilateral à Preservação das Condições

PRESERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE POSSIBILIDADE

EVOLUÇÃO SUSTENTÁVEL DA RELAÇÃO

ANTIGO MECANISMO:
REAÇÃO BILATERAL

TRANSFORMAÇÃO

PROTEÇÃO UNILATERAL DO CREDOR

TÉRMINO ORDENADO

Implicações para a Teoria das Obrigações

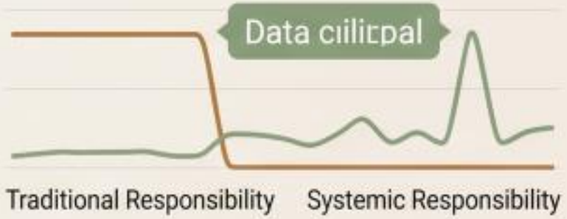
FOCO: EXECUÇÃO FORÇADA (REATIVA)

- **Responsabilidade:** Exclusiva do Devedor
- Teoria das Obrigações Tradicional
- **Temporalidade:** Mobilização Pós-Falha

FOCO: PRESERVAÇÃO DE CONDIÇÕES (SISTÊMICA)

- **Responsabilidade:** Multilateral e Compartilhada
- **Temporalidade:** Regime Contínuo e Permanente

Responsabilidade Multilateral



Síntese: Os Três Deslocamentos do c-ECO

Deslocamento do Gatilho

De eventos reativos (dano, inadimplemento) para a deterioração sistêmica mensurável das condições.

Deslocamento da Proteção

De salvaguarda unilateral do credor para investimento bilateral/multilateral na preservação.

Deslocamento da Temporalidade

De ativação pontual na falha para mobilização contínua como regime de governança.

Garantias Sistêmicas